

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2430/2535

นางธิดาวรรณ แซ่เอี้ยว
บริษัทสุวิทย์และเสรี จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

จำเลยที่ 2 ดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับการให้ใช้บริการสระว่ายน้ำ โดยมีค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปในรูปการจำหน่ายบัตรให้แก่ผู้ให้บริการ จำเลยที่ 2 จึงต้องมีหน้าที่และมาตรการให้ความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยของสระว่ายน้ำในระดับที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ โดยเฉพาะผู้ให้บริการที่เป็นเด็กเล็ก สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการในลักษณะนี้ของสระว่ายน้ำ ได้แก่การจัดหาพนักงานช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำที่มีความสามารถและมีจำนวนเพียงพอเพื่อช่วยชีวิตหรือป้องกันอุบัติเหตุของผู้ใช้บริการในกรณีที่มีเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ประกาศที่ทางสระว่ายน้ำระบุให้ผู้บริการรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเองนั้น ไม่ทำให้เป็นข้อแก้ตัวที่จำเลยที่ 2 จะปิดความรับผิดชอบได้ แม้จำเลยที่ 2 จะจ้างพนักงานช่วยชีวิตไว้ประจำสระว่ายน้ำก็ตาม แต่ขณะที่ผู้บริการซึ่งเป็นเด็กจมน้ำลงสู่พื้นสระว่ายน้ำไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์เลย ถือได้ว่าเป็นความละเลยของพนักงานช่วยชีวิตที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่และพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการ การกระทำโดยประมาทเลินเล่อดังกล่าวของพนักงานช่วยชีวิตซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลและสั่งการของจำเลยที่ 2 ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 2 ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาโดยชอบธรรมของเด็กชายรุ่งโรจน์กนกโชติเลิศ
จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของผู้ประกอบการสระว่ายน้ำหมู่บ้านเสรี ซึ่งเปิดบริการให้แก่บุคคล
ทั่วไปโดยคิดค่าบริการ จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๒๙ เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา เด็กชายรุ่งโรจน์ได้ไปใช้บริการที่สระว่ายน้ำหมู่บ้าน
เสรีโดยเสียค่าบริการ ๑๕ บาท จำเลยที่ ๒ ได้ทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่
๑ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังโดยไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำตามสมควรซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้มาใช้
บริการในทันทีเมื่อเกิดเหตุในขณะที่เล่นน้ำในสระของจำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้เด็กชาย
รุ่งโรจน์จมน้ำในขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำดังกล่าว และเสียชีวิตต่อมา ด้วย
สาเหตุการจมน้ำดังกล่าวเป็นการละเมิดทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน
พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายและค่า
สินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๔๒,๓๔๒ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๖๒,๓๔๒ บาท นับแต่วันละเมิด (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙) และใน
ต้นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันมีคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ปฏิเสธ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินกิจการสระว่ายน้ำหมู่บ้านเสรีที่เกิดเหตุ การให้บริการในสระว่ายน้ำแห่งนี้แต่ละครั้งจะต้องเสียค่าบริการหลายราคา ขึ้นอยู่กับวัยของผู้ใช้บริการ อาทิ เด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ขวบ เสียค่าบริการ ๑๐ บาท เด็กอายุเกิน ๑๐ ขวบขึ้นไป เสียค่าบริการ ๑๕ บาท ส่วนผู้ใหญ่เสียค่าบริการ ๒๐ บาทและในบริเวณสระว่ายน้ำมีป้ายประกาศระบุว่า "โปรดรับผิดชอบในความปลอดภัยของตัวเอง" จากข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นกล่าวนี้นี้ แสดงว่า จำเลยที่ ๒ ดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับการให้ใช้บริการสระว่ายน้ำโดยมีค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปในรูปของการจำหน่ายบัตรให้แก่ผู้ให้บริการ ดังปรากฏรายละเอียดของคู่มือสระว่ายน้ำหมู่บ้านเสรีเอกสารหมายเลข ๗.๗ ดังนั้น จำเลยที่ ๒ จึงต้องมีหน้าที่และมาตรการให้ความปลอดภัย และดูแลความเรียบร้อยของสระว่ายน้ำในระดับที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ทั้งนี้โดยเหตุผลที่ว่าอาจมีผู้ให้บริการสระว่ายน้ำของจำเลยที่ ๒ ซึ่งยังเป็นเด็ก ดังที่อัตราค่าใช้บริการได้จำแนกอายุของเด็กไว้ โดยเฉพาะเด็กในวัยที่ต่ำกว่า ๑๐ ขวบ ผู้ให้บริการจะต้องมีความระแวดระวังในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตเป็นพิเศษ เนื่องจากความอ่อนอายุและความสามารถในการช่วยตัวเองในสระว่ายน้ำยังพึ่งตัวเองไม่ได้ สิ่งที่เป็นอย่างยิ่งในการให้บริการในลักษณะนี้ของสระว่ายน้ำได้แก่การจัดหาพนักงานช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำที่มีความสามารถและมีจำนวนเพียงพอเพื่อช่วยชีวิตหรือป้องกันอุบัติเหตุของผู้ใช้บริการในกรณีที่มีเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แม้ว่าทางสระว่ายน้ำหมู่บ้านเสรีจะปิดประกาศให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเองก็ตามประกาศดังกล่าวก็ไม่ทำให้เป็นข้อแก้ตัวที่จำเลยที่ ๒ จะบิดความรับผิดชอบได้ ทั้งในกรณีนี้ที่โจทก์อนุญาตให้บุตรไปว่ายน้ำก็หาใช่เป็นความประมาทของโจทก์ไม่ เพราะบุตรโจทก์ว่ายน้ำได้ดีพอควรแล้วอย่างไรก็ดีในข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยที่ ๒ ได้จัดหาพนักงานช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำไว้หรือไม่ นั้นยังได้เถียงกันอยู่ พยานโจทก์ได้แก่เด็กชายกิตติชัย แซ่เล่า และนายวีรชัย พรศิริมงคล เบิกความว่าไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำที่เกิดเหตุประมาณ ๖ เดือนมาแล้ว ไม่

เคยพบพนักงานช่วยชีวิตเลย ส่วนจำเลยนำสืบโต้แย้งว่าได้จ้างนายพรชัย ทศนิ
กำจร เป็นพนักงานช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำหมู่บ้านเสรีทำงานระหว่างเวลา ๗
นาฬิกา ถึง ๒๐ นาฬิกา ข้อโต้แย้งในข้อนี้เห็นว่า แม้อดีจะรับฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ จะ
ได้จ้างนายพรชัยไว้เป็นพนักงานช่วยชีวิตก็ตาม แต่ในขณะที่เกิดเหตุนายพรชัยก็ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่พร้อมที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นทันทีขณะใดก็ได้ที่สระว่ายน้ำ
ดังจะเห็นว่าในกรณีนี้เพื่อน ๆ ของเด็กชายรุ่งโรจน์เป็นผู้พบเหตุการณ์เอง หลังจาก
ว่ายน้ำกันเป็นเวลาประมาณ ๒๐ นาทีแล้ว จึงพักที่ขอบสระว่ายน้ำ แต่ไม่เห็นเด็กชาย
รุ่งโรจน์ ตามหาตัวที่ห้องน้ำก็ไม่พบ กระทั่งนายวีรชัยเห็นเงาคนที่กั้นสระน้ำ จึงดำ
น้ำลงไปพบ แล้วช่วยกันดึงตัวเด็กชายรุ่งโรจน์ขึ้นมา แสดงว่า ในขณะที่เด็กชาย
รุ่งโรจน์จมน้ำลงสู่พื้นสระว่ายน้ำไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์เลย ถือได้ว่าเป็นความละเลย
ของพนักงานช่วยชีวิตที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่และพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้
บริการ ที่นายพรชัยอ้างว่าตำแหน่งที่ผู้ตายจมน้ำอยู่ห่างจากตน ๒๕ เมตร ถ้าอยู่ใน
ระหว่างจะจมน้ำ พยานก็สามารถจะช่วยเหลือได้ทัน ซึ่งให้เห็นว่า นายพรชัยมิได้อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำในขณะที่เด็กชายรุ่งโรจน์จมน้ำ
เลย การกระทำโดยประมาทเลินเล่อดังกล่าวของนายพรชัยซึ่งอยู่ในความควบคุม
ดูแลและสั่งการของจำเลยที่ ๒ จึงถือว่าเป็นการกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ ด้วย
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

ศาลแพ่ง - นายทวิช กำเนิดเพชร

ศาลอุทธรณ์ - นายอดุตส์ห์ ทุมมา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ